



ANALISTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
MARCELO RIBEIRO
AULA 4

ROTEIRO DE AULA

Tema: PETIÇÃO INICIAL

SUMÁRIO:

1. CONCEITO
2. EFEITOS
3. REQUISITOS

Revisando:

ESPÉCIES de processo

- Se é processo, existe relação jurídica e que é desenvolvida em contraditório
- O que diferencia as espécies é a atividade
- Processo de conhecimento
 - Atividade preponderante é a cognitiva
 - A maioria dos atos são praticados para formar o conhecimento judicial
 - ex. pedido de dano material e dano moral; haverá práticas de ato para convencer o juiz
 - ex. o réu será citado para comparecer na conciliação; se não tiver acordo, sai com prazo para resposta; dilação probatória; até a sentença
- Processo de execução
 - Atividade preponderante é a executiva
 - A maioria dos atos são praticados para garantir a satisfação concreta de um direito material
 - ex. não cita o réu para comparecer em audiência ou se defender; cita-se para efetuar o pagamento voluntariamente e satisfazer o direito de crédito

1. CONCEITOS:

1.1 AÇÃO

- Direito público, subjetivo, autônomo, abstrato
- Exerce-se esse direito para provocar o Estado para que abandone a inércia e exerça jurisdição
- Estado utiliza o processo como mecanismo

1.2 DEMANDA

- Elementos da ação: parte, pedido e causa de pedir
- Autor e réu: parte
- Pedido: imediato e mediato
- Causa de pedir: próxima e remota
- Uma vez exercido o direito de ação, ele se transforma em demanda
- Delimitação dos elementos
- Nome aos autores, por exemplo
- Pedido como tutela condenatória por exemplo
- Causa de pedir como descumprimento do contrato por exemplo
- Demanda tem um instrumento: petição

1.3 PETIÇÃO

- Instrumento que dá existência para a demanda

1.4 PETIÇÃO INICIAL

- Ao exercer o direito de ação de maneira originária, transformando em demanda, cujo instrumento é petição: essa petição será petição inicial
- Um dos pressupostos processuais de existência é a demanda (com a petição inicial)
- Não basta haver petição inicial (já há o processo; já existe); agora, existindo, avança-se para os outros pressupostos: verifica-se se a existência se deu de forma válida e regular (petição cumpriu as exigências formais)

2. EFEITOS

2.1 PROTOCOLO: (312) – início do processo (**proposição**)

- Marca a existência do processo
- Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado.

- Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos art. 397 e 398 do Código Civil.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

2.2 REGISTRO OU DISTRIBUIÇÃO: (43, 59 e 286): perpetuação e prevenção

- Registro: vara única
- Distribuição: mais de uma vara (mais de um órgão competente), ocorre o sorteio via distribuição
- Veja que o processo físico pode ocorrer o protocolo em um dia e o registro/distribuição em outro – podem ocorrer em momentos distintos
- Efeitos do registro ou da distribuição: perpetuação e prevenção

▪ **PERPETUAÇÃO**

- Perpetuação: a vara que for sorteada (ou que receber o registro) será a competente até o fim do processo, com exclusão das outras
- ex. se o réu mudar de domicílio durante o processo, não afetará a competência do orago; ex. a 17ª vara cível de Salvador recebeu o processo pela distribuição; se o réu desse processo mudar para o RJ, o processo continuará nessa vara em Salvador
- atento para a exceção à perpetuação: supressão do órgão judiciário, alteração de competência absoluta, ocorrer conexão ou continência □ são causas que alteram a competência mesmo depois de perpetuado o juízo
- **Art. 43.** Determina-se a competência no momento do **registro ou da distribuição** da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

▪ **PREVENÇÃO**

- Conexão é relação de semelhança que estabelece entre duas ou mais demandas (semelhança ou identidade parcial)
- Observa-se os três elementos da ação
- Se os elementos dação A forem idênticos aos da ação B, essas demandas são idênticas;
- Se os três elementos são completamente diferentes, as ações são distintas
- Se houver identidade parcial, coincidindo os elementos objetivos (pedido e causa de pedir), essas ações são conexas

- A conexão gera a possibilidade de reunião das demandas para apreciação por um único juízo; as demandas semelhantes devem ter respostas semelhantes
- Para saber em qual juízo as demandas serão reunidas, considera-se o juízo prevento
- **ex.** ação A tramitando na 17ª vara cível e a ação B tramitando na 14ª vara cível, ambas em Salvador; as ações são conexas, o juízo que recebeu a distribuição primeiro será o prevento e, portanto, receberá as duas ações
- ex. processo tramitando na 14ª vara cível é extinto sem resolução de mérito; se for repropor a demanda, será nessa mesma vara

-Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

-Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

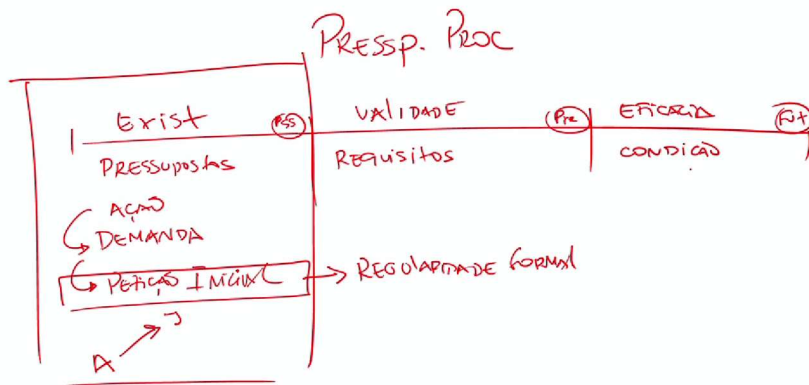
- I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;
- II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
- III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento.

2.3 DESPACHO INICIAL: (240, §1º)

- O despacho inicial convoca o réu para a relação processual (que antes era apenas autor e juiz)
 - Ou seja, para o réu, o processo começa com o despacho inicial de citação
 - Efeitos do despacho inicial: induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor
 - Litispendência: lide pendente de apreciação; (para o autor já existia); para o réu é a partir do despacho inicial
 - a doutrina se reporta ao “cite-se” como despacho inicial: o despacho, dentro dos pronunciamentos do juiz, não tem carga decisória¹; por isso, o Professor entende que não é despacho, já que o juiz exerceu juízo de admissibilidade sobre a inicial
 - Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (CC).
- § 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

¹ Seria um ato de mero expediente; ex. réu junta um documento; o juiz intima o autor para que se manifeste sobre o documento

3. REQUISITOS



Art. 319. A petição inicial indicará:

- I - o juízo a que é dirigida;
 - II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
 - III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
 - IV - o pedido com as suas especificações;
 - V - o valor da causa;
 - VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
 - VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.
- Se houver algum vício, um dos requisitos não for observado (do art. 319 e 320), o juiz aplica o art. 321, indicando, com precisão, o erro a ser corrigido (cooperação; dever de correção)
 - Inciso I – endereçamento observando as regras de **competência**
 - Inciso II- qualificação das **partes**:
 - Busca evitar a situação de homônimos;
 - Verificar foro de prerrogativa de função;
 - Estado civil influencia, por exemplo, litisconsórcio necessário
 - Sempre que possível, o CPF deverá constar
 - A insuficiência na qualificação, nem sempre impede que o processo avance

- Atenção que o endereço eletrônico pode caminhar para ser substituído por outros meios, como redes sociais e aplicativos de comunicação

Bloco 2

▪ Inciso III – fatos e fundamentos

- Teoria que justifica a exigência desse requisito: teoria da substanciação (autor deve fazer referência aos fatos e fundamentos, mas o juiz está adstrito apenas aos fatos)
- Causa de pedir próxima e remota – sinônimo
- ex. 02/03 fulano celebra um contrato de compra e venda; com a celebração, passa-se a titularizar direitos e deveres; a previsão de entrega é do produto é dia 05/03; nesse lapso temporal há o direito subjetivo, mas não pode exigir a entrega antes do termo final, já que a dívida é vincenda; dia 05/03 chega e a mercadoria não é entregue; o direito subjetivo de fulano foi violado, nascendo a pretensão (art. 189 do CC); fulano exige que até dia 10/03 haja o cumprimento; se entregar, o direito material resolve a questão (o contrato é suficiente); se não pagar, há a pretensão resistida (lide); deve exercer o direito de ação para que o Estado exerça a função jurisdicional;
- No exemplo acima: causa de pedir remota- origem do direito – contrato; causa de pedir próxima – lide-

▪ Inciso V – valor da causa

- Para toda causa deve ser atribuída valor, ainda que não tenha pretensões pecuniárias
- Determina uma série de circunstâncias processuais
- ex. valor de até 20 salários pode ajuizar em juizado e usar o jus postulandi; valor de até 40 salários pode utilizar juizado com advogado; valor de até 60 deve utilizar juizado especial federal
- Pode-se abrir mão do valor excedente, aos 40 salários, para utilizar o juizado (ex. uma causa de valor de 70 salários; abre-se mão dos 30 salários, podendo utilizar o juizado) -§3º do art. 3º
- Outra situação: ex. causa com valor de 10 salários mínimos □ pode utilizar o rito comum, fora dos juzizados (ou seja, o valor menor que 40 salários pode utilizar o rito comum)

▪ VI – Provas

- O autor deve especificar as provas que pretende produzir
- Essa especificação que está na PI, também vale para a contestação (o réu também deve especificar na resposta)

▪ VII- opção pela conciliação ou mediação

- O autor deve falar sobre a opção ou não da audiência de conciliação na PI
- O réu tem até 10 dias para, em petição, manifestar seu interesse sobre essa audiência
- Lembre-se que para dispensar a audiência, a recusa deve ser bilateral (réu e autor)

- O silêncio representa anuência (a recusa deve ser expressa)

- art. 320 trata dos documentos oficiais necessários para a ação (ex. divórcio – documento oficial é a certidão de casamento; propriedade de bem imóvel – escritura;)

- atenção:

I – competência

II- parte: elemento de ação

III- fato/fundamento: causa de pedir

IV- pedido: elemento da ação

V- valor: competência

VI- audiência

3.1 QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE

- ex. §1º - indivíduo não possui o CPF do réu, pode requer diligência para obtenção

- ex. §2º - indivíduo não tem nem o nome do réu, mas tem as características físicas distintivas e sabe um local que ele sempre frequenta; pode indicar esses pontos ao oficial de justiça para citação

- ex. art. 554, §1º- pluralidade de réus que invadiram uma fazenda;

- Art. 319 (...)

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

- art. 554 CPC: A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

§ 2º Para fim da citação pessoal prevista no § 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados.

§ 3º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios.

3.2 VALOR DA CAUSA

- Em caso de cumulação de pedido o valor da causa deve ser a soma dos pedidos (ex. dano material e dano moral; soma-se ambos)
- a correção de ofício pelo juiz permite evitar a má-fé e danos ao erário: ex. indivíduo pede 1 milhão de reais de danos morais e aponta o valor da causa de mil reais; o juiz poderá corrigir para 1 milhão
- art. 291 CPC: A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.
- **s. 326 STJ:** Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. (Não é pedido genérico)
- **Art. 292.** O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
V - na ação indenizatória, **inclusive a fundada em dano moral**, o valor pretendido;
- § 3º **O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento**, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.
- **Art. 293.** O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, **sob pena de preclusão**, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.

3.3 COOPERAÇÃO

- Caso exista algum erro corrigível na PI (ex. qualificação que torna inviável a citação; falta de especificação da prova; fatos e fundamentos não muito bem delimitados; qualquer vício nesse sentido) o juiz vai indicar com precisão o vício a ser corrigido (respeitando, assim, o princípio da cooperação)
- A correção visa ajudar a tramitação processual (não para ajudar as partes; por isso não é caos de arguição de suspeição; ademais, nota-se ser uma determinação legal, outro motivo que afasta a arguição de suspeição)
- Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos (arts. 319 e 320) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

SUMÁRIO

1. CONCEITO.
2. REQUISITOS.
3. CONGRUÊNCIA.
4. ALTERAÇÃO.
5. CUMULAÇÃO.
6. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS

1. CONCEITO.

- Elemento nuclear da demanda
- Em regra, é sobre ele que o juiz se manifesta
- Mérito

2. REQUISITOS.

2.1 CERTEZA

- Pedido deve ser certo
- Pedido certo é pedido expresso/escrito
- Há exceções em que o pedido não é certo, mas implícito (mesmo que o autor não peça, haverá apreciação e condenação)
- ex. de pedido implícito: juros, correção, custas processuais, honorários advocatícios; sucumbência
- **Art. 322.** O pedido deve ser certo.

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

- **Art. 85, § 18.** Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.
- **ex.** magistrado, ao entregar a sentença, não tenha se manifestado sobre os honorários advocatícios; o advogado deveria opor embargos de declaração para que o juiz se manifestasse sobre os honorários; se não fizer isso, pode propor ação autônoma para cobrar os honorários (veja que o STJ entendia que não, mas a súmula foi cancelada); se não foi abordada na parte dispositiva da sentença, não há imutabilidade ou inviolabilidade, por isso cabe ação autônoma para discutir

2.1.2 CANCELAMENTO – SÚMULA -Súmula 453/STJ: ~~Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria.~~

2.2 DETERMINAÇÃO

- Deve ser delimitado
 - Três hipóteses em que o pedido pode ser genérico:
 - Universalidade (de fato ou de direito); ex. universalidade de direito: espólio; ex. universalidade de fato: acervo da biblioteca
 - Não for possível apurar a extensão do dano; ex. indivíduo atropelado e necessita de algumas sessões de fisioterapia; não se sabe quanta sessões serão necessárias, de antemão (busca-se que o réu arque com todo o tratamento, independente de quantas sessões)
 - Condenação depender de ato praticado pelo réu; ex. para saber a extensão precisa de um documento que está em posse do réu
 - Fora dessas previsões legais, o pedido deve ser determinado
 - Art. 324. O pedido deve ser determinado.
- § 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:
- I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;
 - II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;
 - III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.
- § 2º O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção.

Bloco 3

3. CONGRUÊNCIA/DEMANDA

- Juiz está adstrito ao que foi pedido (diante da inércia)
- ex. autor pede dano material; juiz, pela instrução, percebe o dano moral; o juiz não pode condenar o réu em dano moral sem pedido do autor
- ex. autor pede 20 mil reais; o juiz não pode condenar o réu em 100 mil reais; já se a demanda for a construção de um muro e o réu alega impossibilidade, o juiz pode estabelecer que um terceiro realize a obra (já que não é personalíssima) e que o réu pague para esse 3º
- Juiz pode conhecer de ofício quando for matéria de ordem pública ou quando a lei autorizar - há matérias, que ainda que não sejam de ordem pública, podem ser conhecidas de ofício: prescrição, decadência (salvo decadência contratual), dentre outros exemplos
- Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

- Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

4. ALTERAÇÃO.

- Até a citação: pode alterar o pedido e causa de pedir independentemente do réu
- Após a citação (até o saneamento): o réu deve dar o consentimento
- O réu deve ter a possibilidade de alterar e defesa, já que o pedido foi alterado
- Após o saneamento, nem com anuência do réu será possível alterar o pedido: estabilização da demanda (ou seja, naquela instância, não será possível alterar o pedido após o saneamento)
- Obs. Note que a estabilização difere da coisa julgada, já que esta atinge todas as instâncias, enquanto aquela atinge apenas a instância atual
- **Art. 329.** O autor poderá:

I - **até a citação**, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - **até o saneamento do processo**, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Tema: CUMULAÇÃO DE PEDIDOS

SUMÁRIO

1. CONCEITO
2. REQUISITOS
3. ESPÉCIES
4. PEDIDO ALTERNATIVO

1. Conceito

- Cumular é somar
- Soma de pedidos
- É possível
- ex. Indenização por dano material e reparação por dano moral

2. REQUISITOS

- Os pedidos sejam compatíveis
- Concurso de ação

- ex. de concurso de ação - fulano compra 1 litro de whisky por mil reais; são entregues 750 ml; há três possibilidades; pode-se pedir a troca do produto; ficar com o produto e pagar de volta 250 reais; pedir o dinheiro de volta □ ao optar por uma, as outras estarão preclusas
- Não pode pedir os três pedidos acima de forma acumulada, diante da incompatibilidade dos pedidos (poderia pedir alternativamente –“ou”)

- Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo

- ex. poderia pedir um pedido de investigação de paternidade cumulado com pensão alimentícia – são compatíveis e serão apreciados pelo mesmo juízo (mesma matéria – direito de família)
- ex. não pode pedir investigação de paternidade e revisão de contrato de consumo – matérias distintas que serão julgadas por juízos distintos

- Seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

- veja que o §2º diz que pode acumular um pedido de procedimento especial com um pedido de procedimento comum, desde que se abra mão do rito especial e adote, para ambos, o rito comum

- Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

- I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
- II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
- III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.

§ 3º O inciso I do § 1º não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o [art. 326](#).

3.ESPÉCIES

- Cumulação própria

- Vários pedidos e quer todos eles
- Pode ser simples ou sucessiva
- Simples: vários pedidos com apreciação independente (ex. indenização por dano material e reparação por dano moral; pode ganhar uma e perder outra)
- Sucessiva: vários pedidos, mas a apreciação é interdependente – se o primeiro pedido for procedente, irá analisar o segundo (ex. fulano quer reconhecimento de paternidade e condenação de pensão alimentícia;

somente haverá pensão alimentícia se houver o reconhecimento da paternidade); pode ganhar o primeiro e perder o segundo, somente irá para o segundo se ganhar o primeiro

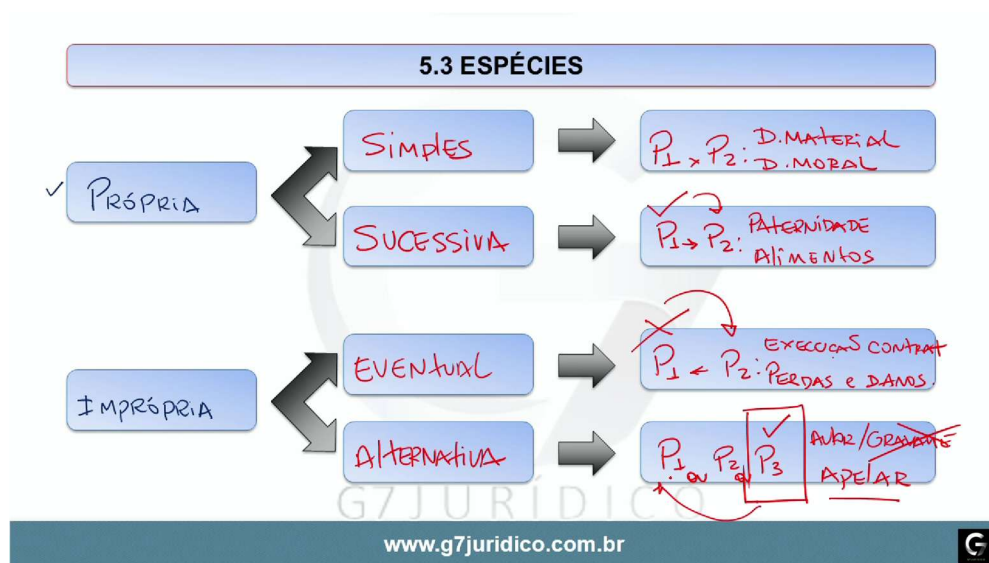
- Cumulação impropria

- Vários pedidos, mas somente deseja um

- Pode ser eventual ou alternativa

- Eventual: há ordem de preferência; (ex. fulano quer que o primeiro pedido seja julgado procedente; se não for possível, quer que analise o pedido dois)

- Alternativa: utiliza conjunção alternativa; quer o pedido 1 ou o pedido 2 ou o pedido 3; ou seja, tanto faz qual pedido for procedente (ex. se o pedido 2 for julgado procedente, o autor não pode recorrer pedindo o pedido 1; faltaria interesse de recorrer)



Bloco 4

4. PEDIDO ALTERNATIVO

- Não confundir com cumulação alternativa
- Veja que "pedido" está no singular
- Pela natureza da obrigação, obrigação alternativa, o pedido único pode ser cumprido de mais de uma maneira
- Art. 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo.

Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo.

5. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS

- **Art. 323.** Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Obs. extensão objetiva e subjetiva nos recursos

- EXTENSÃO OBJETIVA.

- a regra é que os capítulos sejam apreciados com independência
- isso depende da cumulação
- ex. sucessão: paternidade e alimentos → cumulação própria; ambos são julgados procedentes; o réu recorre apenas do capítulo 1 (paternidade); o Tribunal dá provimento ao recurso; veja que o capítulo 2 depende do 1 para existir (alimentos depende da paternidade): mesmo em recurso parcial, diante da precedência lógica, o capítulo 2 também é anulado

- EXTENSÃO SUBJETIVA.

- ex. litisconsórcio unitário; MP propõe ação de anulação de casamento; litisconsórcio passivo unitário (juiz não pode entregar decisões diferentes); apenas o marido recorre; veja que, mesmo a esposa não recorrendo, o recurso abrange ambos; se o recurso for provido, marido e esposa são atingidos pelos efeitos, mesmo que só um tenha recorrido

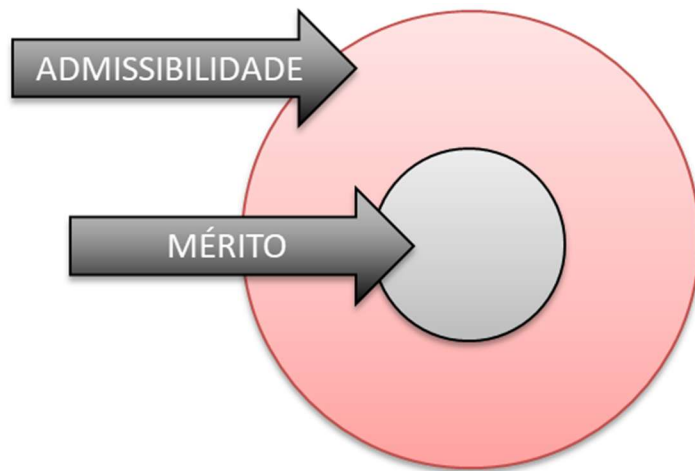
Tema: ADMISSIBILIDADE DA INICIAL

SUMÁRIO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E JUÍZO DE MÉRITO
2. COOPERAÇÃO E EMENDA DA INICIAL
3. HIPÓTESES
4. DECISÃO
5. RECURSO

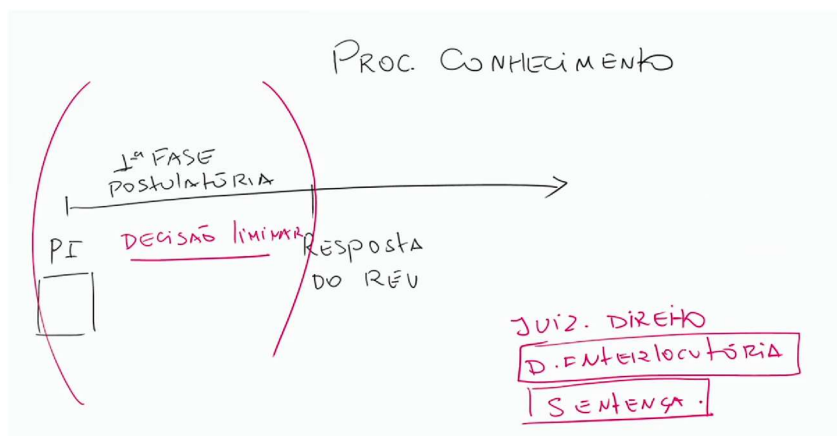
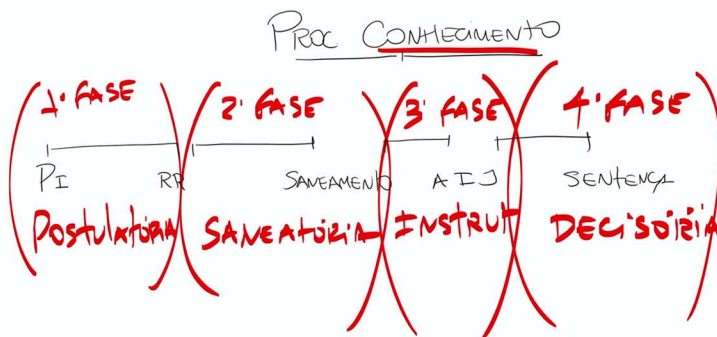
1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E JUÍZO DE MÉRITO

- Juiz sempre exerce dois juízos:
 - O primeiro de admissibilidade: feito sobre as exigências formais (art. 330)
 - O segundo de mérito: com relação de antecedência lógico com o primeiro, avaliando o pedido (art. 332)
- Se o de admissibilidade for negativo, o juiz não passa para o mérito



2. COOPERAÇÃO E EMENDA DA INICIAL

- Com vício nas exigências formais, o juiz coopera para que haja correção
 - Associado com a primazia do mérito
 - art. 321: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
- Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.



3. HIPÓTESES

- Juízo de admissibilidade negativo

3.1-I – inépcia:

- art. 330, § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

▪ Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .

3.2.DECISÃO e 3.3. RECURSO

- Indeferimento da inicial, em decisão de admissibilidade, será por sentença: cabe recurso de apelação

-A apelação, nesse caso, tem prazo para retratação do juiz (efeito regressivo)

- Atente-se que o réu será chamado para responder ao recurso (contrarrazões de apelação)

- Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.

§ 1º Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.

§ 2º Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334.

§ 3º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença.

Bloco 5

3.4 IMPROCEDÊNCIA LIMINAR

CONCEITO

- Juízo de mérito
- Para aplicar o art. 332, não há vício na petição (juízo de admissibilidade foi positivo)

HIPÓTESES

- Atento para “as causas que dispensem a fase instrutória”
- art. 927 do CPC – pronunciamentos judiciais obrigatórios
- Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos [RE e Resp];

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; [IRDR e IAC]

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

DECISÃO e RECURSO

- Novamente há sentença: cabendo apelação; também com efeito regressivo (possibilidade de retratação do juiz)
- §2º - pedido totalmente improcedente; veja que não tem prejuízo para o réu; o processo acaba, se o autor não recorrer; por isso, apenas comunica o réu que houve uma PI e que o pedido foi julgado totalmente improcedente; veja que é somente comunicação, por essa razão se fala em INTIMAÇÃO
- §4º - se o autor apela e o juiz se retrata, o processo volta a seguir normalmente
- §4º - se o autor apela e o juiz não se retrata, o réu é CITADO para contrarrazoar (não é mais intimação ou comunicação)
- art. 332, § 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do [art. 241](#).

§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.

§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

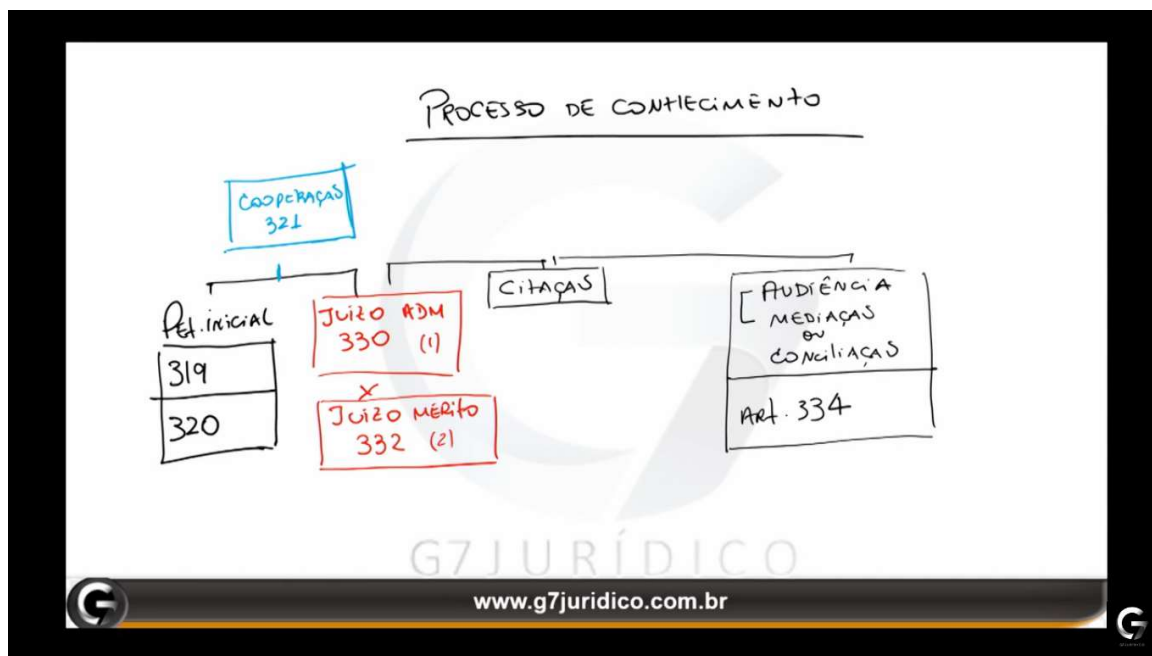
Tema: AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO ou CONCILIAÇÃO

SUMÁRIO:

1. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA
2. CITAÇÃO
3. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO.

4. NÃO REALIZAÇÃO POR MANIFESTAÇÃO BILATERAL.

5. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO



1/2/3/4 AUDIÊNCIA:

- Antecedência mínima de 30 (trinta) dias
 - Réu deve ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da data marcada para a audiência
 - Lembre-se que para a dispensa da audiência, a recusa deve ser bilateral
 - autor na PI
 - réu, após a citação, tem até 10 dias, antes da audiência, para manifestar a recusa
 - o silêncio das partes significa anuência: a audiência ocorre
 - Pode haver mais de uma sessão, com prazo limite para a segunda sessão de 2 meses da data da primeira
 - Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.
- § 2º Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes.
- § 5º O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.

5. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO

- O não comparecimento, injustificado, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça
- Multa de até 2% da vantagem econômica ou valor da causa
- Revertida em favor da União ou do Estado.

- Não confundir com a multa por má-fé
- **art. 334, § 8º:** O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

QUESTÃO²

Sobre a temática, é correto afirmar que:

- a)** o não comparecimento injustificado do autor ou réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e ensejará a aplicação de multa, revertida em favor da União ou do Estado.
- B)** a audiência de conciliação/mediação não será realizada quando a natureza do litígio não admitir autocomposição ou quando uma das partes manifestar expressamente seu desinteresse
- C)** não sendo a audiência de conciliação/mediação exitosa, o juiz não poderá tentar mais a autocomposição das partes, à luz do princípio da duração razoável do processo
- D)** a audiência de conciliação/mediação não será designada se a parte não requerer expressamente na petição inicial. Porém, se o Ministério Público ou a Defensoria Pública forem partes, a audiência será agendada independentemente de requerimento

Atenção:

- **Lei 9099/95: alterações promovidas pela Lei nº 13.994/2020**
- Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.
§ 1º Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo.
- § 2º É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes.
- Art. 23. Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença.
- obs. veja que a conciliação mediante recursos tecnológicos é diferente da sustentação oral, já que esta permite a utilização de gravação (assíncrono) – essa atualização foi proposta antes da pandemia de COVID-19
- obs. o art. 23 tem discussão para sua flexibilização no tempo de pandemia

Mediador x conciliador

- Conciliador: em regra, em situações em que não há o contato prévio anterior; busca mais a solução do litígio do que pela manutenção de qualquer relação pessoa; ex. batida de carro; conciliador pode propor resposta consensual

² Gabarito: A

- Mediador: em regra, em causas em que as partes mantenham vínculo prévio anterior; atua mais para preservar as relações interpessoais do que lidar com o direito objetivo; ex. relações familiares; não pode propor saída alternativa; deve municiar as partes com as informações necessárias, para que elas encontrem um denominador comum
- Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.

§ 1º A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça.

§ 2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem.

§ 3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.